

Proibida a reprodução e comercialização sem autorização

Usuário: Julio Cesar Justini dornellas, julio.justini@gmail.com, CPF: 05536778960

Das Penalidades (arts. 256 a 268-A da Lei nº 9.503/1997)

Neste capítulo vamos tratar das penalidades que podem ser aplicadas pela autoridade de trânsito no caso de serem cometidas infrações. Para você se situar no CTB, estaremos estudando os artigos 256 a 268-A.

1. Tipos de Penalidades

Iniciemos, então, com o rol de penalidades previstas no art.256:

Penalidades

Aplicáveis

1. Advertência por Escrito
2. Multa
3. Suspensão do Direito de Dirigir
4. Cassação da Carteira Nacional de Habilitação
5. Frequência Obrigatória em Curso de Reciclagem

Não Aplicáveis

6. Apreensão do Veículo ¹
7. Cassação da Permissão para Dirigir ²

OBS 1: a penalidade de "apreensão do veículo" (art. 256, IV) foi revogada pela Lei nº 13.281/2016, porém ainda se encontra prevista em algumas infrações contidas no CTB sem o texto estar tachado (riscado).

OBS 2: A penalidade de "cassação da Permissão para Dirigir" foi vetada já na "raiz", quando saiu o Código de Trânsito Brasileiro, porém não consta tachado/riscado o inciso dela (art. 256, VI). De qualquer forma, não há disposição nesse capítulo sobre esse tipo de pena.

Lembre-se que a aplicação das penalidades previstas no CTB **não elide (elimina)** as punições originárias de ilícitos penais decorrentes de **crimes de trânsito**. Ou seja, um condutor infrator pode ser punido tanto por uma penalidade quanto por um crime, se houver previsão.

Em todo caso, a imposição da penalidade **deverá ser comunicada aos órgãos ou entidades executivos de trânsito responsáveis pelo licenciamento** do veículo e habilitação do condutor.



Fique ligado!

Quem impõe a(s) penalidade(s) é a **AUTORIDADE** de trânsito, e não o **agente de trânsito**. Veja a definição dos conceitos no Anexo I do CTB:

- **AUTORIDADE DE TRÂNSITO** - **dirigente máximo** de órgão ou entidade executivo integrante do Sistema Nacional de Trânsito **ou pessoa por ele expressamente credenciada**.

Ex: Presidente do DETRAN/SP



Fonte: Site do Detran/SP

- **AGENTE DA AUTORIDADE DE TRÂNSITO** - pessoa, civil ou policial militar, credenciada pela autoridade de trânsito para o exercício das atividades de **fiscalização, operação, policiamento ostensivo de trânsito ou patrulhamento**.

Ex: Um Policial Rodoviário Federal



Fonte: Canva



Curiosidade!

Cabe ressaltar que a aplicação de penalidades administrativas de trânsito decorre do **Poder de Polícia** da Administração Pública. No artigo 78 do Código Tributário Nacional (CTN) temos a definição legal do que é o Poder de Polícia:

Art. 78. Considera-se poder de polícia atividade da administração pública que, limitando ou disciplinando direito, interesse ou liberdade, regula a prática de ato ou abstenção de fato, em razão de interesse público concernente à segurança, à higiene, à ordem, aos costumes, à disciplina da produção e do mercado, ao exercício de atividades econômicas dependentes de concessão ou autorização do Poder Público, à tranqüilidade pública ou ao respeito à propriedade e aos direitos individuais ou coletivos.

Parágrafo único. Considera-se regular o exercício do poder de polícia quando desempenhado pelo órgão competente nos limites da lei aplicável, com observância do processo legal e, tratando-se de atividade que a lei tenha como discricionária, sem abuso ou desvio de poder.

2. Quais pessoas poderão sofrer a aplicação de penalidades?

De acordo com o artigo 257 do CTB, são elas:

- **Condutor**
- **Proprietário**
- **Embarcador** (dono das mercadorias)
- **Transportador** (responsável pelo transporte da carga/mercadoria)
- **Pessoas Físicas e Jurídicas**, em casos descumprimento de obrigações e deveres expressamente mencionados neste Código.

Art. 257. As penalidades serão impostas ao **condutor**, ao **proprietário** do veículo, ao **embarcador** e ao **transportador**, salvo os casos de descumprimento de obrigações e deveres impostos a **pessoas físicas ou jurídicas** expressamente mencionados neste Código.

Abaixo segue um quadro compilando as situações em que cada um será considerado responsável:

RESPONSABILIDADE	SITUAÇÃO
Proprietário	Prévia regularização e preenchimento das formalidades e condições exigidas para o trânsito do veículo na via terrestre, conservação e inalterabilidade de suas características, componentes, agregados, habilitação legal e compatível de seus condutores , quando esta for exigida, e outras disposições que deva observar
Condutor	Infrações de atos praticados na direção do veículo
Proprietário e Condutor	Quando em infração dos preceitos que lhes couber observar, respondendo cada um de per si pela falta em comum que lhes for atribuída
Embarcador	transporte de carga com excesso de peso, quando simultaneamente for o único remetente da carga e o peso declarado na nota fiscal, fatura ou manifesto for inferior àquele aferido .
Transportador	transporte de carga com excesso de peso nos eixos a carga proveniente de mais de um embarcador ultrapassar o peso bruto total
Embarcador e Transportador	excesso de peso bruto total, se o peso declarado na nota fiscal, fatura ou manifesto for superior ao limite legal
PF ou PJ expressamente mencionadas no CTB	Quando houver menção expressa a elas no CTB

Em algumas situações, não será possível a imediata identificação do infrator, como, por exemplo, quando o condutor é flagrado por radares fixos ou móveis trafegando acima da velocidade máxima permitida para a via. Para esses casos o CTB prevê um prazo para o principal condutor ou o proprietário do veículo indicar o verdadeiro condutor no momento da infração. Entretanto, tal assunto sofreu alteração recente. Veja:



Fique ligado!

O § 7º do artigo 257 sofreu alterações importantes pela Lei nº 14.071/2020:

Art. 257 (...)

§ 7º Não sendo imediata a identificação do infrator, o principal condutor ou o proprietário do veículo terá quinze dias de prazo, após a notificação da autuação, para apresentá-lo, na forma em que dispuser o Conselho Nacional de Trânsito (Contran), ao fim do qual, não o fazendo, será considerado responsável pela infração o principal condutor ou, em sua ausência, o proprietário do veículo.

§ 7º Quando não for imediata a identificação do infrator, o principal condutor ou o proprietário do veículo terá o prazo de 30 (trinta) dias, contado da notificação da autuação, para apresentá-lo, na forma em que dispuser o Contran, e, transcorrido o prazo, se não o fizer, será considerado responsável pela infração o principal condutor ou, em sua ausência, o proprietário do veículo. (Lei nº 14.071/2020)

- A indicação de condutor infrator pode ser realizada pelo **PRINCIPAL CONDUTOR** ou pelo **PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO**
- O prazo agora é de **30 (trinta) dias**, contado da notificação da autuação (*antes o prazo era de 15 dias*).
- Não havendo indicação de condutor infrator no prazo acima, quem será considerado responsável pela infração será o **PRINCIPAL CONDUTOR** ou, **EM SUA AUSÊNCIA**, o **PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO**.

E se o veículo for de propriedade de **PESSOA JURÍDICA**?

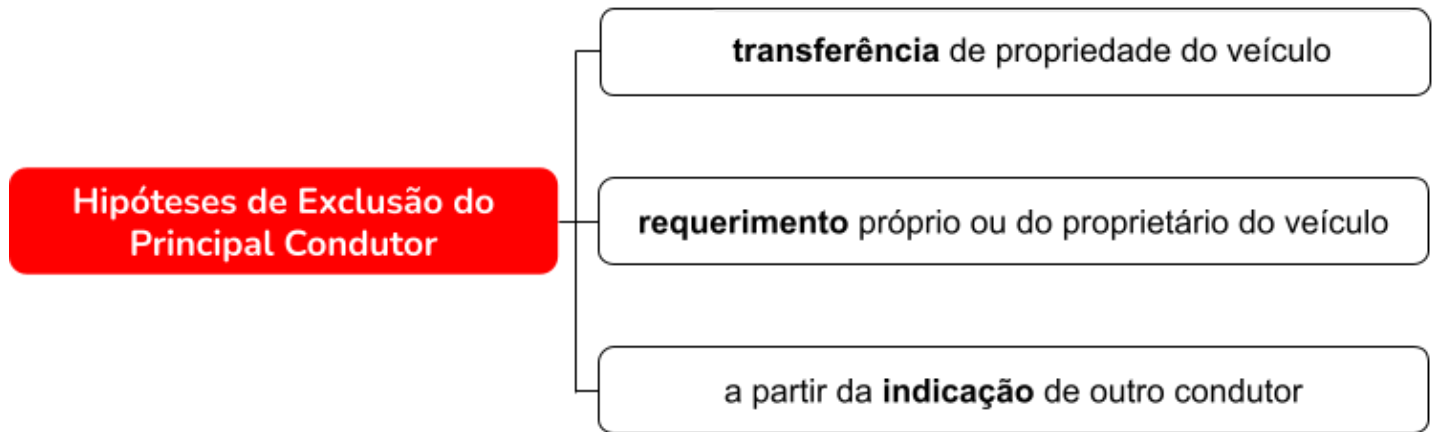
Nesse caso, **não havendo identificação do infrator**, será lavrada **NOVA MULTA** ao proprietário do veículo, mantida a originada pela infração, cujo valor será **igual a 2 (duas) vezes o da multa originária**, garantidos o direito de defesa prévia e de interposição de recursos previstos neste Código, na forma estabelecida pelo Contran (**atualização dada pela Lei nº 14.229/2022**).

Ainda na linha da identificação do condutor, o CTB traz a **faculdade** do proprietário indicar ao órgão executivo de trânsito o principal condutor do veículo. Este só será inscrito **APÓS** aceitar a indicação, sendo que seu nome constará em campo próprio do cadastro do veículo no Renavam.

Um exemplo que ilustra essa situação é o da empresa (proprietário) que possui um caminhão que efetua entrega de mercadorias, conduzido regularmente por um (principal condutor) de seus funcionários.

Cuidado para não confundir a **"indicação do principal condutor"** com a **"indicação do condutor após o cometimento da infração"**. A **primeira hipótese** deve ser realizada **PREVIAMENTE**, buscando evitar que futuras infrações sejam atribuídas automaticamente ao proprietário do veículo. Já a **segunda hipótese** surge **POSTERIORMENTE** à notificação da autuação, ocorrendo toda vez que houver infração, independentemente de haver ou não principal condutor.

Existem 3 (três) possibilidades em que o principal condutor será excluído do Renavam:



3. Penalidades

Nesta seção trataremos de cada um dos tipos de penalidades citadas no início desta aula com mais detalhes. Vamos lá!

3.1) Advertência por Escrito

É a penalidade mais leve presente no CTB, prevista em seu art. 267:

Art. 267. **Deverá** ser imposta a penalidade de advertência por escrito à infração de natureza **leve ou média**, passível de ser punida com **multa**, caso o infrator não tenha cometido **nenhuma outra infração nos últimos 12 (doze) meses. (Lei nº 14.071/2020)**

A redação acima foi dada pela Lei nº 14.071/2020, colocando fim na polêmica que existia a respeito da aplicação da Advertência por Escrito. **Antes desta alteração**, a aplicação da advertência por escrito era uma **FACULDADE** da autoridade de trânsito, observando-se algumas condições bem subjetivas. **Agora**, trata-se de um **DEVER**, se atendidas os requisitos presentes no art. 267 e esquematizados abaixo:



Importante!

Agora **(Lei nº 14.071/2020)** trata-se de um **DEVER** a aplicação da penalidade de advertência por escrito, quando simultaneamente:

- for infração **LEVE** ou **MÉDIA**;
- passível de ser punida com **MULTA**;
- e o infrator **NÃO** tiver cometido **NENHUMA** outra infração nos últimos **12 meses**

3.2) Multa

Podemos dizer que a penalidade de multa tem caráter universal no Código de Trânsito Brasileiro. Todas as infrações previstas no "Capítulo XV - das Infrações" são puníveis, no mínimo, com multa. Por este motivo, é importante saber quais são as **naturezas** das infrações cometidas, suas **pontuações** e seus **valores de multa**. Segue, abaixo, um

quadro compilando essas informações:

MULTA		
Natureza	Pontuação	Valor
Gravíssima	7	R\$ 293,47
Grave	5	R\$ 195,23
Média	4	R\$ 130,16
Leve	3	R\$ 88,38

* Quando se tratar de multa agravada, o fator multiplicador ou índice adicional específico é o previsto neste Código

O § 4º do artigo 259 do CTB, **alterado pela Lei nº 14.071/2020**, traz algumas **exceções** quanto à atribuição da pontuação pelas infrações de responsabilidade do **condutor identificado**. São elas:

I) infrações referentes ao USO DE CINTO DE SEGURANÇA: praticadas por passageiros usuários do serviço de transporte rodoviário de passageiros em viagens de longa distância transitando em rodovias com a utilização de ônibus, em linhas regulares intermunicipal, interestadual, internacional e aquelas em viagem de longa distância por fretamento e turismo ou de qualquer modalidade, excluídas as situações regulamentadas pelo Contran conforme disposto no art. 65 deste Código

Art. 65. É **obrigatório** o uso do cinto de segurança para condutor e passageiros em todas as vias do território nacional, **salvo em situações regulamentadas pelo CONTRAN**.

II) infrações referentes ao PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO: previstas no art. 221, nos incisos VII e XXI do art. 230 e nos arts. 232, 233, 233-A, 240 e 241 deste Código, sem prejuízo da aplicação das penalidades e medidas administrativas cabíveis;

Os dispositivos acima estão mais ligados aos proprietários de veículos. Veja dois exemplos:

Art. 240. Deixar o responsável de promover a baixa do registro de veículo irrecuperável ou definitivamente desmontado:

Infração - grave;

Penalidade - multa;

Medida administrativa - Recolhimento do Certificado de Registro e do Certificado de Licenciamento Anual.

Art. 241. Deixar de atualizar o cadastro de registro do veículo ou de habilitação do condutor:

Infração - leve;

Penalidade - multa.

III) puníveis de forma específica com SUSPENSÃO do direito de dirigir.

Não há registro de pontuação se o próprio dispositivo já prevê a penalidade de suspensão.

O Código de Trânsito Brasileiro dispõe em seu artigo 260 algumas regras a respeito da imposição e da arrecadação das multas. Veja:

Art. 260. As multas serão **impostas e arrecadadas** pelo **órgão ou entidade de trânsito com circunscrição sobre a via onde haja ocorrido a infração**, de acordo com a competência estabelecida neste Código.

§ 1º As multas decorrentes de infração **cometida em unidade da Federação diversa da do licenciamento do veículo serão arrecadadas e compensadas na forma estabelecida pelo CONTRAN**.

§ 2º As multas decorrentes de infração **cometida em unidade da Federação diversa daquela do licenciamento do veículo poderão ser comunicadas ao órgão ou entidade responsável pelo seu licenciamento, que providenciará a notificação**.

§ 3º (Revogado pela Lei nº 9.602, de 1998)

§ 4º Quando a infração for cometida com **veículo licenciado no exterior, em trânsito no território nacional**, a multa respectiva deverá ser paga **antes de sua saída do País**, respeitado o princípio de **reciprocidade**.

3.3) Suspensão do Direito de Dirigir



Fique ligado!

A Lei nº 14.071/2020 alterou o inciso I do artigo 261 do CTB, modificando a contagem de pontos em caso de suspensão do direito de dirigir, que varia de acordo com o número infrações gravíssimas que o condutor cometeu no período de 12 meses. Veja como ficou:

LIMITE CONSIDERADO	INFRAÇÕES GRAVÍSSIMAS NOS ÚLTIMOS 12 MESES
20 pontos	2 (duas) ou mais
30 pontos	1 (uma)
40 pontos	nenhuma

Art. 261. A penalidade de suspensão do direito de dirigir será imposta nos seguintes casos:

~~I - sempre que o infrator atingir a contagem de 20 (vinte) pontos, no período de 12 (doze) meses, conforme a pontuação prevista no art. 259;~~

I - sempre que, conforme a pontuação prevista no art. 259 deste Código, o infrator atingir, no período de 12 (doze) meses, a seguinte contagem de pontos: (Lei nº 14.071/2020)

a) 20 (vinte) pontos, caso constem 2 (duas) ou mais infrações gravíssimas na pontuação; (Lei nº 14.071/2020)

b) 30 (trinta) pontos, caso conste 1 (uma) infração gravíssima na pontuação; (Lei nº 14.071/2020)

c) 40 (quarenta) pontos, caso não conste nenhuma infração gravíssima na pontuação; (Lei nº 14.071/2020)

II - por transgressão às normas estabelecidas neste Código, cujas infrações preveem, de forma específica, a penalidade de suspensão do direito de dirigir.

Já o inciso II do artigo 261, conforme podemos ver acima, **não foi alterado**, ou seja, se há a previsão específica de suspensão em caso de certa transgressão, a penalidade irá ocorrer **independentemente** da pontuação do prontuário do condutor (após o devido processo administrativo).

A respeito dos prazos da suspensão do direito de dirigir, temos as seguintes situações:

	SUSPENSÃO DA CNH	PRAZO
1	por pontuação, sem reincidência	6 (meses) a 1 (um) ano
2	por pontuação, com reincidência	8 (meses) a 2 (dois) anos
3	infração específica, sem reincidência, exceto para as infrações com prazo descrito no dispositivo infracional	2 (dois) a 8 (oito) meses
4	infração específica, com reincidência	8 (oito) a 18 (dezoito) meses

Um exemplo da exceção prevista no caso 3 acima é o artigo 165 do CTB (prazo descrito é de 12 meses!):

Art. 165. Dirigir sob a influência de álcool ou de qualquer outra substância psicoativa que determine dependência:
Infração - gravíssima;
Penalidade - multa (dez vezes) e **suspensão do direito de dirigir por 12 (doze) meses**.
Medida administrativa - recolhimento do documento de habilitação e retenção do veículo, observado o disposto no § 4º do art. 270 da Lei nº 9.503, de 23 de setembro de 1997 - do Código de Trânsito Brasileiro.



Fique ligado!

O limite de pontuação do condutor que exerce atividade remunerada ao veículo será de **40 pontos**, **INDEPENDENTEMENTE** de quantas infrações gravíssimas ele cometer, diferente do que acontece com os condutores "ordinários". Mas será **facultado** a ele participar de curso preventivo de reciclagem sempre que, no período de **12 (doze) meses**, atingir **30 (trinta) pontos**, conforme regulamentação do Contran.

Após a conclusão dessa reciclagem, o condutor terá **ELIMINADOS** os pontos que lhe tiverem sido atribuídos, para fins de contagem subsequente, sendo que o motorista que optar por esse curso **NÃO PODERÁ** fazer nova opção no período de **12 (doze) meses**

Nos casos de suspensão por pontuação, tanto de condutores "normais" quanto dos que exercem atividade remunerada de veículo, a imposição dessa penalidade **ELIMINA** a quantidade de pontos computados.

Outras regras previstas no artigo 261:

- A pessoa jurídica **concessionária ou permissionária** de serviço público tem o **direito de ser informada** dos pontos atribuídos aos motoristas que integrem seu quadro funcional, exercendo atividade remunerada ao volante, na forma que dispuser o Contran;

- Incorrerá na infração de "dirigir veículo com Carteira Nacional de Habilitação, Permissão para Dirigir ou Autorização para Conduzir Ciclomotor cassada ou **com suspensão do direito de dirigir**" o condutor que, **notificado da penalidade de suspensão**, dirigir veículo automotor em via pública;
- Por fim, temos que o processo de suspensão do direito de dirigir por transgressão às normas estabelecidas no CTB, cujas infrações preveem, de forma específica, a penalidade de suspensão do direito de dirigir, deverá ser instaurado **CONCOMITANTEMENTE** ao processo de aplicação da penalidade de **MULTA**, e **ambos serão de competência do órgão ou entidade responsável pela aplicação da MULTA**, na forma definida pelo Contran.

3.4) Cassação da Carteira Nacional de Habitação

A cassação poderá ocorrer de 3 formas:

- quando, **suspenso o direito de dirigir**, o infrator **conduzir qualquer veículo**
- quando **condenado judicialmente por delito de trânsito**
- no caso de **reincidência**, no prazo de **12 (doze) meses**, das infrações abaixo:

Art. 162. Dirigir veículo:

III - com Carteira Nacional de Habilitação ou Permissão para Dirigir de categoria diferente da do veículo que esteja conduzindo:

...

Art. 163. Entregar a direção do veículo a pessoa nas condições previstas no artigo anterior:

...

Art. 164. Permitir que pessoa nas condições referidas nos incisos do art. 162 tome posse do veículo automotor e passe a conduzi-lo na via:

...

Art. 165. Dirigir sob a influência de álcool ou de qualquer outra substância psicoativa que determine dependência:

...

Art. 173. Disputar corrida:

...

Art. 174. Promover, na via, competição, eventos organizados, exibição e demonstração de perícia em manobra de veículo, ou deles participar, como condutor, sem permissão da autoridade de trânsito com circunscrição sobre a via:

...

Art. 175. Utilizar-se de veículo para demonstrar ou exibir manobra perigosa, mediante arrancada brusca, derrapagem ou frenagem com deslizamento ou arrastamento de pneus:

....

O CTB também dispõe que, constatada, em processo administrativo, a **irregularidade na expedição do documento de habilitação**, a autoridade expedidora promoverá o seu **CANCELAMENTO**.

O prazo da cassação é de **2 (dois) anos**, sempre. Ou seja, somente **após cumprir esse intervalo** é que o infrator **poderá requerer sua reabilitação**, submetendo-se a todos os exames necessários à habilitação, na forma estabelecida pelo CONTRAN.



Tome nota!

Tanto a penalidade de suspensão do direito de dirigir quanto a de cassação do documento de habilitação serão aplicadas por decisão **FUNDAMENTADA** da autoridade de trânsito competente, em processo administrativo, assegurado ao infrator **AMPLO DIREITO DE DEFESA**.



Importante!

O CTB prevê, em seu artigo 266, a possibilidade de aplicação **CUMULATIVA** de penalidades, quando o infrator cometer, **SIMULTANEAMENTE, 2 (duas) ou mais infrações**:

Art. 266. Quando o infrator cometer, simultaneamente, duas ou mais infrações, ser-lhe-ão aplicadas, cumulativamente, as respectivas penalidades.

3.5) Frequência Obrigatória em Curso de Reciclagem

O artigo 268 teve os incisos I (*quando, sendo contumaz, for necessário à sua reeducação*) e VI (*em outras situações a serem definidas pelo CONTRAN*) **revogados** pela Lei nº 14.071/2020. Agora as hipóteses em que o infrator será submetido a curso de reciclagem, na forma estabelecida pelo Contran, são:

Frequência obrigatória em curso de reciclagem

1. quando **SUSPENSO** do direito de dirigir
2. quando se envolver em sinistro **GRAVE** para o qual haja contribuído, **independentemente** de processo judicial
3. quando **CONDENADO JUDICIALMENTE** por delito de trânsito
4. a qualquer tempo, se for constatado que o condutor está colocando em **RISCO A SEGURANÇA** do trânsito

4. Registro Nacional Positivo de Condutores (RNPC)

Por fim, a Lei nº 14.071/2020 criou o **Registro Nacional Positivo de Condutores (RNPC)**, que visa estimular os bons condutores. O CTB autoriza os Entes da Federação a conceder benefícios **FISCAIS** e **TRIBUTÁRIOS** aos condutores cadastrados, nos termos da legislação específica de cada unidade federativa.

Características do RNPC:

- deverá ser atualizado **MENSALMENTE**
- abertura de cadastro **DEPEND**e de autorização **PRÉVIA** e **EXPRESSA** do potencial cadastrado
- após a abertura do cadastro, a anotação de informação do RNPC **INDEPEND**e de autorização e **COMUNICAÇÃO** ao cadastrado.

- sua consulta é garantida a todos os cidadãos, nos termos da regulamentação do Contran.

A exclusão do RNPC ocorrerá de 5 (cinco) formas:

Exclusão do RNPC	
1.	por SOLICITAÇÃO do cadastrado
2.	quando for atribuída ao cadastrado PONTUAÇÃO POR INFRAÇÃO
3.	quando o cadastrado tiver o direito de dirigir SUSPENSO
4.	quando a CNH do cadastrado estiver CASSADA ou com VALIDADE VENCIDA há mais de 30 dias
5.	quando o cadastrado estiver cumprindo pena PRIVATIVA DE LIBERDADE

Texto: Professor(a) Equipe de Professores Tec

Proibida a reprodução e comercialização sem autorização

Usuário: Julio Cesar Justini dornellas, julio.justini@gmail.com, CPF: 05536778960
